《思想道德与法治（2021 版）》

知识点汇总

说明：此份知识点汇总仅供复习参考，具体请以课程教材为准。

特别感谢 2021 级经济学类 5 班罗润茜、2021 级中法旅游管理 2 班潘嘉仪、郭钇妤、2021 级信息管理与信息系统班林泽玲、张未旭协助整理。

绪论 担当复兴大任 成就时代新人

青年一代的理想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因素。

一、我们处在中国特色社会主义新时代

大学阶段，是人生发展的重要时期，是世界观、人生观、价值观形成的关键时期。

新时代是我们理解当前所处历史方位的关键词。经过长期奋斗，中国特色社会主义进入新时代。

①这意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景；

②意味着科学社会主义在 21 世纪的中国焕发出强大的生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜；

③意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

【新时代的内涵】

①是承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代。

②是决胜全面建成小康社会、进而全面建成社会主义现代化强国的时代。

③是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代。

④是全体中华儿女戮力同心奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦的时代。

⑤是我国日益走近世界舞台中央，不断为人类作出更大贡献的时代。

党的十八大以来，在奋进新时代的伟大实践中，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上**全面建成了小康社会**，历史性地解决了**绝对贫困**问题。

中国梦是历史的、现实的、也是未来的；是国家的、民族的，也是每一个中国人的。

新时代的大学生朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信，是可爱、可信、可为的一代，是民族复兴伟大进程的见证者和参与者，也是社会主义事业的生力军。

二、新时代呼唤担当民族复兴大任的新时代新人

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。

①立大志，就是要有崇高的理想信念，牢记使命，自信自励。

②明大德，就是要锤炼高尚品格，崇德修身，启润青春。

③成大才，就是要有高强的本领才干，勤奋学习。

④担大任，就是要有天下兴亡、匹夫有责的担当精神，讲求奉献，实干进取。

有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生，才是有意义、有高度、有境界、有品位的人生。

三、不断提升思想道德素质和法治素养

思想道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段。

【思想道德与法治的关系】

在我国，社会主义思想道德建设和法治建设紧密联系，相互补充，相互促进，为党和国家事业提供坚实的思想基础、精神支撑和制度保障。一方面，思想道德建设为法治建设提供思想指引和价值基础。另一方面，法治建设为思想道德建设提供制度支撑和法律保障。

思想道德素质是人们的思想观念、政治立场、价值取向、道德情操和行为习惯等方面品质和能力的综合体现，反映着一个人的思想境界和道德风貌，是促进个体健康成长、社会发展进步的重要保障。

法治素养是指人们通过学习法律知识、理解法律本质、运用法治思维、依法维护权利与依法履行义务的品质和能力，对于保证人们尊崇法治、遵守法律具有重要的意义。

“思想道德与法治”是一门融思想性、政治性、科学性、理论性、实践性于一体的思想政治理论课。

第一章 领悟人生真谛 把握人生方向

第一节 人生观是对人生的总看法

大学生思考和规划自己的人生之路，要掌握人生观的基本理论，学会科学看淡人生的根本问题。

一、正确认识人的本质

人生观就是人们关于人生目的、人生态度、人生价值等问题的总观点和总看法。

（一）马克思主义关于人的本质的认识

对人的认识，核心在于认识人的本质。马克思运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点、方法，揭开了人的本质之谜。他指出：“**人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和**。”这一论断强调从社会关系区把握变化的人的本质，为人们认识人生、形成正确的人生观提供了科学的方法论。

任何人都是处在一定社会关系中从事社会实践活动的人。**社会属性**是人的本质属性。

（二）个人与社会的辩证关系

人是社会的人，社会是人们相互交往的产物，是人类生活的共同体。个人与社会的关系问题是认识和处理人生问题的重要着眼点和出发点。

个人与社会是对立统一的关系，两者相互依存，相互制约，相互促进。社会是由一个个具体的人组成的，离开的人就没有社会。同时，人是社会的人，离开了社会，人也无法生活，社会是人的存在形式。社会成员素质的不断提高是社会发展的重要基础，推动和实现人的全面发展是社会发展的根本目标。

个人与社会的关系最根本的是个人利益与社会利益的关系，社会需要是个人需要的集中体现。在社会主义社会中个人利益与社会利益，在根本上是一致的。社会利益离不开个人利益，个人利益离不开社会利益。社会利益不是个人利益的简单相加，而是所有人利益的有机统一。社会利益体现了作为社会成员的个人的根本利益和长远利益，是个人利益得以实现的前提和基础，同时他也保障着个人利益的实现。

人的社会性决定了人只有在推动社会进步的过程中，才能实现自我的发展。大学生应该把自己的人生追求同社会发展紧密结合，在为社会的贡献中实现人生价值。

二、人生观的主要内容

有什么样的人生观，就会有什么样的人生。

人生观的主要内容，包括对人生目的、人生态度、人生价值等问题的根本看法。人生目的回答人为什么活着，人生态度回答人应当如何活着，人生价值回答什么样的人生才有价值，这三个方面相互联系相辅相成构成一个有机整体。

【人生目的】

人生目的是人们在社会实践中关于自身行为的根本指向和人生追求。人生目的是对人为什么活着这一人生根本问题的认识和回答，是人生观的核心。人生目的决定人生道路，人生目的决定人生态度，人生目的决定人生价值选择。

【人生态度】

人生态度是指人们通过生活实践形成的，对人生问题的一种相对稳定的心理倾向和精神状态。一个人有什么样的人生观，就会有什么样的人生态度。

【人生价值】

人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。人生价值内在的包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。

1.人生的自我价值

人生的自我价值是个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。

2.人生的社会价值

人生的社会价值是个体的实践活动对社会他人所具有的价值。

3.人生自我价值与社会价值的关系

人生自我价值和社会价值，既相互区别又密切联系，相互依存。一方面，人生的自我价值，是个体生存和发展的必要条件，人生自我价值的实现是个体为社会创造更大价值的前提。个体的人生活动，不仅具有满足自我需要的价值属性，还必然的包含着满足社会需要的价值属性；另一方面，人生的社会价值是社会存在和发展的重要条件，人生社会价值的实现是个体自我完善、全面发展的保证，没有社会价值，人生的自我价值就无法存在。

【人生目的、人生态度、人生价值三者关系】

人生目的、人生态度、人生价值三者相互影响、紧密关联，存在辩证统一关系，其中人生目的决定着人们对待实际生活的态度和对待人生价值的评判，人生态度影响着人们对人生目的的持守和人生价值的实现，人生价值制约着人们对人生目的和人生态度的选择。

三、人生观与世界观、价值观

世界观是人们对生活在其中的世界以及人与世界的关系的总体看法和根本观点。世界观决定人生观，有什么样的世界观，就会有什么样的人生观，马克思主义认为人和人类社会是自然界长期发展的产物，人的一切认识都来自实践，并在实践中不断发展。树立正确的人生观，离不开马克思主义科学世界观的指导，人生观又对世界观的巩固发展和变化起着重要作用。

价值观是人们关于价值的根本观点，对于人生观的形成和发展有重要的引导作用。价值观为人们在社会生活中判断善恶美丑福祸荣辱利害提供基本准则。一个人树立什么样的价值观会直接影响他对人生目的、人生意义的问题的思考，左右他对人生道路的选择，影响他的人生态度。马克思主义站在人民的立场探求人类自由解放的道路，坚持一切以人民为中心的价值追求，以实现最广大人民群众的根本利益为价值导向。

第二节 正确的人生观

大学时期是世界观、人生观、价值观形成的关键时期。

一、高尚的人生追求

服务人民、奉献社会的思想以其科学而高尚的品质代表了人类社会迄今最先进的人生追求。人民群众是社会历史的主体，是社会物质财富和精神财富的创造者，是社会变革的决定力量。服务人民、奉献社会的人生追求以历史唯物主义关

于人民群众是历史的创造者的基本观点为理论基础，指明了人在成长和发展过程中应确立的人生目标和方向。

【服务人民、奉献社会人生追求的意义】

①一个人确立了服务人民、奉献社会的人生追求，才能清楚地把握人生的奋斗目标，深刻理解人为了什么而活、应走什么样的人生之路等道理。

②一个人确立了服务人民、奉献社会的人生追求，才能以正确的人生态度对待人生、解决实际生活中的各种问题，以人民利益为重，始终对祖国和人民怀有高度的责任感，在服务人民、奉献社会中实现自己的人生价值。

③一个人确立了服务人民、奉献社会的人生追求，才能掌握正确的人生价值标准，才能懂得人生的价值首先在于奉献，自觉用真善美来塑造自己，不断培养高洁的操行和纯朴的情感，努力使自己成为一个高尚的人。

二、积极进取的人生态度

大学生需要保持认真务实、乐观向上、积极进取的人生态度。

1.人生须认真

以认真的态度对待人生，就是要严肃思考人的生命应有的意义，明确生活目标和肩负的责任，既要清醒的看待生活，又要积极认真的面对生活。

2.人生当务实

成功的人生既需要认真负责，也需要求真务实。务实就是要遵循客观规律，一切从实际出发，以科学的态度看待人生，要坚持实事求是的基本原则，正确面对人生目的与现实生活之间的矛盾，更好地把人生梦想与个人情况和社会实际结合起来。

3.人生应乐观

这种态度是人们承受困难和挫折的心理基础，同学们要始终保持乐观向上的人生态度，不能因为没有满足自己的期望或者遇到困难和挫折就消极悲观，畏难退缩，甚至颓废堕落、自暴自弃，要在生活中不断调整心态，磨练意志，形成乐观向上的人生态度。

4.人生要进取

人生实践是一个创造的过程，适应历史发展的趋势，以开拓进取的态度，迎接人生的各种挑战，才能不断领悟美好人生的真谛，体验生活的快乐和幸福。

明辨：当代青年能否选择“躺平”？

人们在成长的过程中，总会面临各种各样的现实压力，甚至还会遭遇挫折，以“躺平”的方式主动退缩、选择放弃，无益于解决问题，甚至会使问题更加复杂和严重。唯有树立积极面对、主动进取的人生态度，才能够克服前进道路上的种种困难。当代青年正处于探索与奋斗的大好时期，应该发扬自强不息、百折不挠的精神，保持年轻人的蓬勃朝气、昂扬锐气，在创新创造、不断奋斗中，成长为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。

三、人生价值的评价与实现

对人生价值及其相关问题的正确认识，是人们自觉朝着选定的目标努力前行，创造有价值的人生的重要前提。

（一）正确评价人生价值

评价人生价值的根本尺度，是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。

习近平强调：“劳动是推动人类社会进步的根本力量。”在今天，衡量人生价值的标准，最重要的就是看一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。

1.既要看贡献的大小，也要看尽力的程度

评价一个人的人生有无价值或价值大小，最根本的是看他对社会是否做出贡献及贡献大小。每个人所处的环境不同，个体的生理状况、先天禀赋、努力程度各有差异，现实生活中从事职业不同、能力大小不同，对社会贡献的绝对量自然也不同。但是，不能简单地认为能力大的人人生价值就大，能力小的人人生价值就小。考察一个人的人生价值，既要看他对社会贡献的大小，也要看他所对应的职责及尽力的程度。

2.既要尊重物质贡献，也要尊重精神贡献

人的生产劳动是物质生产劳动和精神生产劳动的统一，一定条件下，两种生产劳动成果还可以相互转化。

3.既要注重社会贡献，也要注重自身完善

人生的社会价值是实现人生自我价值的基础，评价人生价值的大小，应主要看一个人对社会所做的贡献，但这并不意味着要否认人生的自我价值。实现人的全面发展是社会发展的根本目标，人的全面发展和素质提升离不开人的自我完善。衡量人生价值，既要看他对社会贡献的大小，也要看他自身完善的程度。

（二）人生价值的实现条件

1.实现人生价值要从**社会客观条件**出发，人生价值是在社会实践中实现的。人的创造力的形成、发展和发挥，都要依赖于一定的社会客观条件。大学生应该把自己的人生追求及人生价值的实现建立，在正确把握当今中国社会发展实际的基础上。

2.实现人生价值要从**个体自身条件**出发，要客观认识自己，准确把握影响人生价值实现的自身条件。

3.不断**增强实现人生价值的能力和本领**。实现人生价值需要人们充分发挥主观能动性。个人的主观努力，在相当大程度上决定着人生价值实现的程度。人的能力具有累积效应，能够通过学习、锻炼而得以提升，在劳动中体现价值，展现风采，感受快乐，同学们要通过各种途径和方式增长才干增强本领，提高自身各方面的能力。

第三节 创造有意义的人生

美好的人生目标要靠社会实践才能转化为现实。大学生要在科学高尚的人生观指一下正确对待人生矛盾，自觉抵制错误观念，努力提升人生境界，成就出彩人生。

一、辩证对待人生矛盾

1.正确看待得与失

大学生要以积极进取的态度去面对生活中的成败得失，首先，**不要过于看重一时的“得”**。要保持平常心态更加谦虚谨慎，切不可得意忘形，以免乐极生悲。其次，**不要惧怕或斤斤计较一时的“失”**。在失意之后，坚持不懈才能有所收获，实现人生目标。最后，**要跳出对个人得失的计较**。只有把小我融入大我，只有跳出对狭隘个人利益的计较，关爱他人，热爱集体，真诚奉献，才能赢得他人和社会的尊重。

2.正确看待苦与乐

苦与乐既对立又统一，在一定条件下还可以相互转化，真正的快乐只能由奋斗的艰苦转化而来。无数人生成功的事实证明青年时代选择吃苦，也就选择了收获，选择奉献也就选择了高尚，青年时期多经历一点摔打挫折考验有利于走好一生的路。在成长中，同学们要准确把握苦与乐的辩证关系，努力做迎难而上艰苦奋斗的开拓者。

3.正确看待顺与逆

顺境和逆境是人生历程中两种不同的境遇。顺势而上，乘风而勇进，是身处顺境的学问，是善于抓住机遇不断丰富与完善自己的途径；处低谷而力争是身处逆境的学问，是将压力变成动力之所为。只有善于利用顺境，勇于正视逆境和战胜逆境，人生价值才能够实现。

4.正确看待生与死

如何认识对待生与死体现了一个人人生境界的高低，更直接影响着他的生活，大学生要牢固树立生命可贵、敬畏生命的意识，同时也有要为了崇高目的而勇于奉献、敢于牺牲的精神。人的生命价值在于个体生命付出背后的意义，个体生命的长度总是有限的，但为人民服务、为人类进步事业贡献力量是无限的。

5.正确看待荣与辱

“荣”即荣誉，是指社会对个人履行社会义务所给予的褒扬与赞许，以及个人所产生的自我肯定性心理体验。“辱”是耻辱，是指社会对个人不履行社会义务所给予的贬斥与谴责，以及个人所产生的自我否定性心理体验。荣辱观是人们对荣辱问题的根本看法和态度，是一定社会思想道德准则规范的体现和表达。

二、反对错误人生观

现实中还存在拜金主义，享乐主义和极端个人主义等种种错误观念和看法。

1.反对拜金主义

人应当是金钱的主人，而不是金钱的奴隶，人应当依靠自己的劳动创造财富。

拜金主义是一种认为金钱可以主宰一切，把追求金钱作为人生至高目的的思想观念，是一种伴随着资本主义的发展而形成的思潮。拜金主义将金钱神秘化、神圣化，视金钱为圣物。把追逐和获取金钱作为人生的唯一目的和生活的全部意义，金钱成为衡量人生价值的唯一标准。拜金主义是引发钱权交易、行贿受贿，贪赃枉法等丑恶现象的重要思想根源。

2.反对享乐主义

享乐主义是一种把享乐作为人生目的，主张人生就在于满足感官的需求与快乐的思想观念，把享乐尤其是感官的享乐变成人生的唯一目的作为一种主义，去诠释人生的根本意义，是对人类需要的一种错误理解。

明辨：消费越多，人生就越幸福吗？

这属于消费主义思潮的一种观点，这种观点是错误的。从人生观层面来看，消费主义思潮把占有和消费物质产品作为个人自我满足和快乐的第一位要求，通过物质的占有和消耗来达到心理上的满足、感官上的享受，把消费当作人生的终极目标，把消费看作人生最大的幸福。受消费主义思潮影响，一些人会产生错误的想法和做法：一是出现超前消费、攀比消费等非理性消费行为；二是产生错误的价值观，表现为贪图享乐、爱慕虚荣、功利心作祟等；三是产生错误的认同倾向，表现为通过消费来“从众”或“立异”；四是过度被动消费，影响正常生活。

3.反对极端个人主义

个人主义是以个人利益为出发点和归宿的一种思想体系和道德原则。它主张个人需求就是目的，具有最高价值，社会和他人只是达到个人目的的手段，个人主义是生产资料私有制的产物，是资产阶级人生观的核心。极端个人主义是个人主义的一种表现形式。它突出强调以个人为中心，在个人与他人、个人与社会的关系上表现为极端利己主义和狭隘功利主义。

拜金主义、享乐主义、极端个人主义等错误的人生观，没有正确把握个人与社会的辩证关系，忽视或否认社会性是人的存在和活动的本质属性，对人的需要的理解极端、狭隘和片面，其出发点和落脚点都是一己之私利。

三、成就出彩人生

1.与历史同行

正确认识世界和中国的发展大势，尊重并顺应历史的选择和人民的选择，准确把握我国发展所处的重要战略机遇，提升民族自信心，增强时代责任感，与历史同步伐，与时代共命运。

2.与祖国同行

青年只有自觉将人生目标同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，才能最大限度的实现人生价值。

3.与人民同在

人民群众是历史的创造者是国家的主人。大学生要在为人民群众服务、实现人民群众利益的过程中实现人生价值，只有走与人民群众相结合的道路，向人民群众学习，从人民群众中汲取营养，做中国最广大人民群众的根本利益的维护者，才能使自己的人生大有作为。

在实践中创造有价值的人生。社会实践是实现人生价值的必由之路。

一代人有一代人的责任和担当，青春的底色永远离不开“奋斗”两字。新时代的大学生应当砥砺奋斗、锤炼品格，释放火热青春的奋斗激情，彰显有志青年的人生价值。

第二章 追求远大理想 坚定崇高信念

第一节 理想是信念的内涵及重要性

理想信念是人的精神世界的核心，是人精神上的“钙”。没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会“缺钙”，就会得“软骨病”。

一、什么是理想信念

理想信念是人类所特有的精神现象。人们既需要物质资料来实现生存和发展，也需要理想信念来充实精神生活。正确坚定的理想信念，激励人们为一定的社会理想和生活目标而不断努力追求。

（一）理想的内涵与特征

【理想的定义】

理想是人们在实践中形成的、有实现可能性的、对未来社会和自身发展目标的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。

【理想的类型】

理想是多方面的和多类型的，根据不同的标准，可以分为个人理想和社会理想，近期理想和远期理想，生活理想、职业理想、道德理想和政治理想等。

【理想的特点】

1.理想具有超越性。理想之所以能够成为一种推动人们创造美好生活的巨大力量，就在于它不仅源于现实，而且超越现实。

2.理想具有实践性。作为一定的社会实践的产物，理想是处在特定历史条件下的人们对社会实践活动理性认识的结晶。

3.理想具有时代性。理想同任何一种社会意识形式一样，都是一定时代的产物，都带着特定历史时代的烙印。

（二）信念的内涵与特征

【信念的定义】

信念是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的精神状态。

【信念的特点】

1.信念具有执着性。信念因其执着而为信念。信念一旦形成，就不会轻易改变。

2.信念具有支撑性。信念是一个人经受实践考验而始终坚守理想的的精神力量。

3.信念具有多样性。不同的人由于社会环境、思想观念、利益需要、人生经历和性格特征等方面的差异，会形成不同的信念，同时一个人在社会实践中会形成不同领域和层次的信念，由此构成信念体系。

【理想与信念的关系】

理想是信念所指的对象，信念则是理想实现的保障。离开理想这个人们确信和追求的目标，信念无法产生；离开信念这种对奋斗目标的执着向往和追求，理想寸步难行。理想和信念不可分割地紧紧联系在一起。

二、理想信念是精神之“钙”

【理想信念对大学成才的作用】

1.理想信念昭示奋斗目标。

2.理想信念催生前进动力。

3.理想信念提供精神支柱。

4.理想信念提高精神境界。

第二节 坚定信仰信念信心

加强思想修养、提高精神境界，必须牢牢把握住理想信念这个核心。要实现国家的繁荣富强、民族的伟大复兴、人民的美好生活，离不开崇高理想信念的有力支撑。

一、增强对马克思主义、共产主义的信仰

坚定的理想信念，必须建立在对马克思主义的坚定信仰上建立在对历史规律的深刻把握上。马克思主义坚持远大理想和现实目标结合、历史必然性和发展阶段相统一，坚定人类社会必然走向共产主义。

（一）为什么信仰马克思主义

马克思主义是我们认识世界、改造世界的强大思想武器。

1.马克思主义是科学的理论，创造性地揭示了人类社会发展规律。

2.马克思主义是人民的理论，第一次创立了人民实现自身解放前的思想体系。

3.马克思主义是实践的理论，指引着人民改造世界的行动。

4.克思主义是不断发展的开放的理论，始终站在时代的前沿。

马克思主义是党和人民事业不断发展的参天大树之根本，是党和人民不断奋进的万里长河之泉源。

（二）胸怀共产主义远大理想

共产主义社会是物质财富极大丰富、实现按需分配、人的精神境界极大提高、每个人自由而全面发展的社会。

最早提出“中国共产党”这一名称的是蔡和森。

【共产主义的内涵】

共产主义是现实运动和长期目标相统一的过程。共产主义是崇高的社会理想，是关于无产阶级解放的学说，同时也是一种现实运动。共产主义远大理想既是面向未来的，又是指向现实的，不仅反映了人们对未来社会的美好向往，更是一个从现实的人出发，不断满足人的现实利益需求、推进人的全面发展、推动社会发展进步的历史过程与现实运动。有人认为共产主义理想离现实太遥远，是无法实现的，这实际上割裂了共产主义远大理想与现实的辨证统一关系。

二、增强对中国特色社会主义的信念

1.中国特色社会主义是科学社会主义，不是别的什么主义。

明辨：为什么说中国特色社会主义是社会主义而不是别的什么主义？

中国特色社会主义坚持了科学社会主义的基本原则。在领导制度上，中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，党是最高政治领导力量；在国体和政体上，实行人民民主专政和人民代表大会制度；在经济制度上，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，实行社会主义市场经济体制；在意识形态上，坚持马克思主义指导地位不动摇，培育和践行社会主义核心价值观；在根本立场上，坚持以人民为中心，不断促进人的全面发展，实现全体人民共同富裕；等等。这些都在新的历史条件下体现了科学社会主义基本原则，赓续了科学社会主义基因血脉。

2.中国特色社会主义不是天上掉下来的，而是中国共产党带领中国人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路。

改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系，确立了中国特色社会主义制度，发展了中国特色社会主义文化。

3.中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。

三、增强对实现中华民族伟大复兴的信心

一百年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：**实现中华民族伟大复兴**。

实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福，它凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。

实现中华民族伟大复兴的中国梦是一项光荣而艰巨的事业。中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，必须付出艰苦的努力。

无论过去、现在还是将来，对马克思主义、共产主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴的中国梦的信心，都是指引和支撑中国人民站起来、富起来、强起来的强大精神力量。

第三节 在实现中国梦的实践中放飞青春梦想

理想信念是一个思想认识问题，更是一个实践问题。实践，只有实践才能通往理想彼岸的桥梁。

一、科学把握理想与现实的辩证统一

1.辩证看待理想与现实的矛盾。

用理想否定现实与用现实否定理想都是不对的。理想和现实存在着对立的一面，二者的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾。假如理想与现实完全等同，那么理想的存在就没有意义了。理想与现实又是统一的。理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。一方面，现实中包含着理想的因素，孕育着理想的发展；另一方面，理想中也包含着现实，既包含着现实中必然发展的因素，又包含着由理想转化为现实的条件，在一定的条件下，理想可以转化成为未来的现实。

2.充分认识到实现理想具有长期性、艰巨性、曲折性。

3.艰苦奋斗是实现理想的重要条件。

明辨：当代青年还需要艰苦奋斗吗？

一方面，物质生活条件的改善，社会观念的变化，只是赋予艰苦奋斗以新的时代内涵和实践要求，但艰苦奋斗的精神是永远不会过时的；另一方面，讲艰苦奋斗，也并不是不讲物质条件，而是为了实现既定的理想，吃苦耐劳，迎难而上，不惜奉献出自己的一切。

大学生要把敢于吃苦、勇于奋斗的精神落实到日常的学习、生活和工作中。在学习上，刻苦钻研、不畏艰难，孜孜不倦地学习理论和专业知识，不断提高思想道德和专业知识水平；在生活上，艰苦朴素、勤俭节约，抵制和反对铺张奢华

的思想和生活作风；在工作上，奋发图强不怕困难、不避艰险，努力完成各项任务。

二、坚持个人理想与社会理想的有机结合

个人理想是指处于一定历史条件和社会关系中的个体对于自己未来的物质生活、精神生活所产生的向往和追求。社会理想是指社会集体乃至社会全体成员的共同理想，即在全社会占主导地 位的共同奋斗目标。

【个人理想与社会理想的联系】

个人理想与社会理想实质上是个人与社会在理想层面的反映。个人理想与社会理想有机地联系在一起，二者相互依存、相互制约、共同发展。

1.个人理想与社会理想为指引。同时，个人理想的实现，必须以社会理想的实现为前提和基础。

2.社会理想是的人理想的汇聚和升华。社会理想不是凭空产生的，也不是由外在力量强加的，而是建立在众人的个人理想基础之上的。

三、为实现中国梦注入青春梦想

1.立鸿鹄志，做奋斗者。

2.心怀“国之大者” 。

3.自觉躬身实践，知行合一。

祖国的富强、民族的繁荣、人民的幸福，都需要每一各社会成员尽其才、奋其志。

第三章 继承优良传统 弘扬中国精神

第一节 中国精神是兴国强国之魂

中华民族能够在5000多年的历史长河中生生不息、薪火相传，很重要的一个原因，就是拥有孕育于中华民族悠久辉煌历史文化之中的伟大中国精神。中国精神作为兴国强国之魂，是实现中华民族伟大复兴不可或缺的精神支撑。

一、崇尚精神是中华民族的优秀传统

在漫漫的历史进程中，中华民族不仅创造出了光辉灿烂、享誉世界的中华文明，也塑造出独特的精神气质和精神品格，形成了崇尚精神的优秀传统。

【中华民族崇尚精神的优秀传统的表现】

1.中华民族崇尚精神的优秀传统，首先表现在对物质生活和精神生活相互关系的独到理解。

2.中华民族崇尚精神的优秀传统，也表现为对理想的不懈追求。

3.中华民族崇尚精神的优秀传统，亦表现为对品格养成的重视。

二、中国精神的丰富内涵

【中国精神的丰富内涵】

1.伟大创造精神

2.伟大奋斗精神

3.伟大团结精神

4.伟大梦想精神

5.伟大建党精神

中国共产党是中国精神的忠实继承者和坚定弘扬者。百年前，中国共产党的先驱们创建了中国共产党，形成了**坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民**的伟大建党精神，这是中国共产党的精神之源。中国共产党人的精神谱系，由一个个鲜明具体的“坐标”组成，犹如鲜活生动的历史链条，展示了中国共产党人崇高的精神风范。

三、实现中国梦必须弘扬中国精神

（一）凝聚民族复兴的磅礴伟力

1.凝聚中国力量的精神纽带。推进民族复兴伟业，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，我们必须有万众一心、众志成城的强大精神凝聚力。

2.激发创新创造的精神动力。实现梦想、应对挑战、创造未来的动力，只能从发展中来、从改革中来、从创新中来。

3.推进复兴伟业的精神支柱。世界上没有一个民族能够亦步亦趋走别人的道路实现自己的发展振兴，也没有一个民族会在心神不定、游移彷徨中成就自己的光荣和梦想。

（二）弘扬以爱国主义为核心的民族精神

民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和，是一个民族赖以生存和发展的精神支柱。

【爱国主义的基本内涵】

1.爱祖国的大好河山；2.爱自己的骨肉同胞；3；爱祖国的灿烂文化；4.爱自己的国家。

（三）弘扬以改革创新为核心的时代精神

时代精神是一个国家在新的历史条件下形成和发展的，体现民族特质并顺应时代潮流的思想观念、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和。

1.弘扬以改革创新为核心的时代精神，就是要树立突破陈规、大胆探索、敢于创造的思想观念。

2.弘扬以改革创新为核心的时代精神，就是要培养不甘落后、奋勇争先、追求进步的责任感和使命感。

3.弘扬以改革创新为核心的时代精神，就是要保持坚忍不拔、自强不息、锐意进取的精神状态。

以爱国主义为核心的民族精神和以改革开放为核心的时代精神紧密关联都是中华民族赖以生存和发展的精神支撑，都是中国精神的重要组成部分。

第二节 做新时代的忠诚爱国者

中国特色社会主义进入新时代，实现中华民族伟大复兴的中国梦是新时代爱国主义的鲜明主题。

一、坚持爱国爱党爱社会主义相统一

当代中国，爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。

1.我们爱的“国”是中国共产党领导下的社会主义中国。拥护国家的基本制度，遵守国家的宪法法律，维护国家安全和统一，捍卫国家的利益，为国家繁荣发展贡献自己的力量，是爱国主义的基本要求。

2.爱国爱党爱社会主义统一于实现中华民族伟大复兴的历史进程。爱国主义的丰富性和生命力，正是通过它的历史性和现实性来表现的。

3.爱国，不能停留在口号上，而是要吧自己的理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起。

二、维护祖国统一和民族团结

国家统一和民族团结是中华民族的根本利益所在。

（一）维护和推进祖国统一

1.推进祖国统一，必须保持香港、澳门长期繁荣稳定。

2.维护国家主权和领土完整、实现祖国完全统一是大势所趋、大义所在、民心所向。首先，坚持一个中国原则，这是两岸关系的政治基础。体现一个中国原则的“九二共识”明确界定了两岸关系的根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键。“和平统一、一国两制”是解决台湾问题的基本方针。其次，推进两岸交流合作。最后，两岸同胞团结奋斗。

3.“统则强、分则乱。”“台独”分裂势力及其分裂活动是对台海和平的现实威胁，必须反对和遏制任何形式的“台独”分裂主张和活动，不能有任何妥协。

4.实现中华民族伟大复兴，是全体中国人共同的梦想。

（二）促进民族团结

多民族是我国的一大特色。（中华民族和各民族的关系：一个大家庭和家庭成员的关系；各民族的关系：一个大家庭里不同成员的关系）

处理好民族问题、促进民族团结，是关系祖国统一和边疆巩固的大事，是关系民族团结和社会稳定的大事，是关系国家长治久安和中华民族繁荣昌盛的大事。

三、尊重和传承中华民族历史文化

对祖国悠久历史、深厚文化的理解和接受，是培育和发展爱国主义情感的重要条件。

（一）历史文化是民族生生不息的丰厚滋养

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，其中蕴含着中华民族世世代代形成和积累的思想营养和实践智慧，是中华民族得以延续的文化基因，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。

（二）旗帜鲜明反对历史虚无主义

抛弃传统，丢掉根本，就等于割断了自己的精神命脉。

新时代大学生要树立大历史观和正确党史观。

四、坚持立足中国有面向世界

（一）维护国家发展主体性

经济全球化是人类社会发展的必然趋势，但不等于全球政治、文化一体化。在经济全球化的背景下，国家仍然是民族存在的最高组织形式，是国际社会活动中的独立主体。在参与经济全球化的过程中，必须坚定地捍卫自己国家的利益，这就更需要爱国主义的支撑。

明辨：经济全球化背景下还需要爱国主义吗？

虽然经济全球化对爱国主义造成了较大冲击，但是爱国主义在今天仍然有其存在的理由。经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然要求。在经济全球化背景下，各个国家之间的利益冲突和竞争强度没有减弱，一定程度上还强化了人们的爱国主义情感。经济全球化不等于政治全球化，更不意味着政治一体化，只要国家存在，爱国主义就有坚实的基础和丰富的意义。

（二）自觉维护国家安全

1.确立总体国家安全观。国家安全是指一个国家不受内部和外部的威胁、破坏而保持稳定有序的状态。

【总体国家安全观】

坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

2.增强国防意识，履行维护国家安全的义务。强大的国防是国家生产与发展的安全保障。我国的国防是全民的国防。

（三）推动构建人类命运共同体

共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，是全人类的共同利益和共同价值追求。中国人民的梦想同各国人民的梦想息息相通，实现中国梦离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序。

第三节 让改革开放成为青春远航的动力

改革创新是当代中国最突出、最鲜明的特点。

一、改革开放是当代中国的显著特征

1.改革开放使当代中国最鲜明的特色。

2.创新是改革开放的生命。

二、改革创新是新时代的迫切要求

1.创新是推动人类社会发展的第一动力。从某种意义上说，创新决定着世界

政治经济力量对比的变化，也决定着各国各民族的前途命运。

2.创新能力是当今国际竞争新优势的集中体现。

3.改革创新是赢得未来的必然要求。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

三、做改革创新的生力军

（一）树立改革创新的自觉意识

1.增强改革创新的责任感。改革创新表现为一种不甘落后、奋勇争先、追求进步的责任感。

2.树立敢于突破陈规的意识。敢于大胆突破陈规甚至常规，敢于大胆探索尝试，善于观察发现、思考批判，不唯书、不唯上、只求实，这是大学生在学习和实践中创新的重要前提。

3.树立大胆探索未知领域的信心。青年应是常为新、敢创造的。理当锐意创新创造，不等待、不观望、不懈怠，勇做改革创新的生力军。

（二）增强改革创新的能力本领

青年是苦练能力本领、增长采购那的黄金时期。青年往往朝气蓬勃、思维活跃、好奇心强、求知欲盛、敢于尝试新生事物，这些都是有利于创新创造的重要条件。

1.夯实创新基础。

2.培养创新思维。

【创新思维与守旧思维的区别】

守旧思维往往求同、模仿、创新思维则注重求异、批判而不甘落入窠臼和俗套；守旧思维被动回答问题，创新思维善于发现问题；守旧思维往往机械、线性、封闭，创新思维则灵活而开放，发散而多维；守旧思维提出的观点人们往往因熟悉而易于接受，创新思维则常常因“异想天开”而被怀疑甚至嘲讽。

3.投身改革创新实践。

第四章 明确价值要求 践行价值准则

第一节 全体人民共同的价值追求

一、价值观和社会主义核心价值观

价值是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系，主要反映的是现实的人的需要与事物属性之间的关系。

（一）价值观与核心价值观

【价值观的定义】

价值观就是主体对客体有无价值、价值大小的立场和态度，是对价值及其相关内容的基本观点和看法。

【价值观的特点】

1.价值观反应着特定的时代精神。

2.价值观体现着鲜明的民族特色。

3.价值观蕴含着特定的阶级立场。

【核心价值观的定义】

核心价值观是一定社会形态、社会性质的集中体现，在一个社会的思想观念体系中处于主导地位，体现着社会制度的阶级属性、社会运行的基本原则和社会发展的基本方向。

【核心价值观的作用】

历史和现实都表明，核心价值观是一个国家的重要稳定器，能否构建具有强大感召力的核心价值观，关系社会和谐稳定，关系国家长治久安。

（二）社会主义核心价值观

党的十八大提出，要**倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善**，积极培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观的提出，鲜明确立了当代中国的核心价值理念，生动展现了中国共产党和中华民族高度的价值自觉和价值自信。

【社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系的关系】

1.社会主义核心价值观和社会主义核心价值体系是紧密联系、互为依存、相辅相成的。

2.社会主义核心价值体系主要的包括**马克思主义思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观**。

3.社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的精神内核，它体现了社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征，反映了社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求，是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达。

4.社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系具有内在一致性，都体现了社会主义意识形态的本质要求，体现了社会主义制度在思想和精神层面质的规定性，是建设中国特色社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦的价值引领。

二、社会主义核心价值观的基本内容

（一）富强、民主、文明、和谐

富强是促进社会进步，人的自由全面发展的物质基础，体现了马克思主义唯物史观生产力标准的根本要求。

民主指的是社会主义民主，是人民当家作主，不是由别人做主，也不是由少数人做主。（社会主义核心价值观倡导的民主是真实的民主、广泛的民主、高效的民主、丰富的民主。P105）

文明是社会进步的重要标志，也是社会主义现代化国家的重要特征。

和谐是中华文明的核心价值理念。

（二）自由、平等、公正、法治

自由是社会活力之源，是社会主义的价值理想。

平等是人类追求的美好状态。

明辨：为什么只有在社会主义社会，人民才有可能真正实现平等？

存在剥削制度与剥削阶级的社会中，平等不可能真正实现。资本主义私有制是社会分工的制度根源，必然导致社会贫富分化和阶级对立。只有在社会主义社会中，生产资料公有制代替私有制，剥削不复存在，人民才有可能真正实现平等的可能。

公正是人类社会进步的标尺，是社会主义制度的本质要求。

法治是人类政治文明的重要成果，是现代社会的主要特征。

（三）爱国、敬业、诚信、友善

爱国是最深沉、最持久的情感，是每个公民应当遵循的最基本的价值观念和道德准则，也是中华民族的优良传统。

敬业就是对待生产劳动和人类生存的一种根本价值态度。

诚信是个人立身处世的基本价值规范，是社会持续发展的重要价值基石。

友善是维系良好人际关系和社会关系的基本价值准则。

三、当代中国发展进步的精神指引

2018 年 3 月，十三届全国人大一次会议通过宪法修正案，把国家倡导社会主义核心价值观正式写入宪法，进一步凸显了社会主义核心价值观的重大意义。

（一）坚持和发展中国特色社会主义的价值遵循

社会主义核心价值观，集中体现了马克思主义所倡导的价值理念，是中国特色社会主义的根本价值导向。

（二）提高国家文化软实力的迫切要求

一个国家的文化软实力，从根本上来说取决于其核心价值观的生命力、凝聚力、感召力。

1.培育和践行社会主义核心价值观，有利于增进国际社会对中国的理解，扩大中华文化的影响力，展示社会主义中国的良好形象；

2.有利于增强社会主义意识形态的竞争力，掌握话语权，赢得主动权，逐步打破西方的话语垄断、舆论垄断，维护国家文化利益和意识形态安全，不断提高我们国家的文化软实力。

（三）推进社会团结奋进的“最大公约数”

历史和现实一再表明，只有建立共同的价值目标，一个国家和民族才会有赖以维系的精神纽带，才会有统一的意志和行动，才会有强大的凝聚力、向心力。

培育和践行社会主义核心价值观，能够在具体利益矛盾、各种思想差异之上最广泛地形成价值共识，有效引领整合纷繁复杂的社会思想意识，有效避免利益格局调整可能会带来的思想对立和混乱，形成团结奋斗的强大精神力量。

第二节 社会主义核心价值观的显著特征

一、反映人类社会发展进步的价值理念

（一）体现社会主义的本质属性

1.“社会主义”是社会主义核心价值观的“底色”。社会主义核心价值观的先进性，集中体现在它是社会主义所坚持和追求的价值理念。

2.社会主义核心价值观遵循人类历史发展的轨迹。

3.中国走上社会主义道路，是近代以来中国社会发展的历史必然，是历史的选择、人民的选择，凝聚着中国共产党带领全国各族人民持续奋斗的实践经验。

（二）扎根中华优秀传统文化土壤

1.源远流长的中华优秀传统文化，是中华民族发展壮大的独特优势，也是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。

2.中华优秀传统文化是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

3.培育和弘扬社会主义核心价值观，必须从中华优秀传统文化中汲取丰富营养，深入中华民族历久弥新的精神世界，把长期以来我们民族的形成的积极向上向善的思想文化充分继承和弘扬起来，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，激活其生命力，增强其影响力和感召力，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。

（三）吸纳世界文明的有益成果

社会主义核心价值观吸纳了世界文明的有益成果。博采众长、兼容并蓄是中华文明的气质，社会主义核心价值观以海纳百川的气度广泛吸收借鉴了包括资本主义文明成果在内的一切文明成果，萃取精华、融会贯通，形成了具有世界视野、中国气派的价值观。

社会主义核心价值观在吸收人类优秀价值理念的基础上，以中国经验、中国实践为民主、自由、平等、公正、法治等价值理念赋予社会主义性质，代表了人类社会前进的方向和价值理念。

二、彰显人民至上的价值立场

人民性是社会主义核心价值观的根本特性。

（一）尊重人民群众的历史主体地位

马克思主义唯物史观从社会存在决定社会意识的立场出发去考察人类社会发展历史，指出人民群众在社会历史的发展中的主体作用，认为人民群众是历史的创造者。

人民立场是社会主义核心价值观的根本立场。

（二）体现以人民为中心的价值导向

为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命，也是我们党领导现代化建设的出发点和落脚点。

在社会主义中国，“以人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，也不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要体现在经济社会发展的各个环节”。

三、因真实可信而具有强大的道义力量

（一）社会主义核心价值观是真实可信的

中国特色社会主义的成功验证了社会主义核心价值观的正确性、可信性，使得社会主义核心价值观可以而且能够成为真切、具体、广泛的现实。

（二）认清西方“普世价值”的实质

1.“普世价值”在理论上的虚伪性。西方国家所谓的“普世价值”并非指人类道德评价、审美评价的普遍性或共性，而是特指资本主义价值观；推行的并不是人类共同的价值观，而是特定的价值观及其背后的经济政治文化制度。资本主义价值观是在资本主义生产方式基础上形成的，从根本上说，是为资产阶级利益服务的。

2.“普世价值”在实践上的虚伪性。种族歧视、劳资对立、金钱政治、贫富分化、社会撕裂、人权无保障等问题，在一些西方国家长期存在且愈演愈烈，与他们所标榜的“普世价值”形成鲜明对比。

我们应坚定价值观自信，要自觉以社会主义核心价值观为引领，运用马克思主义客观辩证地分析各种错误价值观的实质，不断增强社会凝聚力和价值共识。

第三节 积极践行社会主义核心价值观

一、扣好人生的扣子

大学时期是价值观养成的关键阶段。

大学生的成长成才和全面发展，离不开正确价值观的引领。

核心价值观的养成绝非一日之功。

二、把社会主义核心价值观落细落小落实

对于大学生而言，就是要切实做到勤学、修德、明辨、笃实，使社会主义核心价值观成为一言一行的基本遵循。

1.勤学。下得苦功夫，求得真学问。知识是树立社会主义核心价值观的重要基础。

2.修德。加强道德修养，注重道德实践。

3.明辨。善于明辨是非，善于决断选择。

4.笃实。扎扎实实干事，踏踏实实做人。

第五章 遵守道德规范 锤炼道德品格

第一节 社会主义道德的核心与原则

道德是兴身立国之本，对个人和社会都具有基础性意义。社会主义道德是人类道德发展史上一种崭新类型的道德。

一、坚持马克思主义道德观

道德是一种特殊的社会意识形态，它是以善恶为评价方式，主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念来发挥作用的行为规范的总和。

（一）道德的起源和本质

【道德的起源】

1.劳动是道德起源的首要前提。

2.社会关系是道德赖以产生的客观条件。

3.人的自我意识是道德产生的主观条件。

【道德的本质】

1.道德是反映社会经济关系的特殊意识形态。（相应的社会经济关系的性质和内容；随着社会经济关系的变化而变化；具有阶级性；相对独立性）

2.道德是社会利益关系的特殊调节方式。（道德与法律规范、政治规范的不同在于，它是用善恶标准去评价，依靠社会舆论、传统习俗、内心信念来维持的，是一种非强制性的规范。）

3.道德是一种实践精神。（道德是一种以指导人的行为为目的、以形成人的正确行为方式为内容的精神，在本质上是知行合一的。）

（二）道德的功能与作用

【道德的功能】

1.道德的认识功能：道德反映社会关系特别是反映社会经济关系的功效与能力。

2.道德的规范功能：在正确善恶观的指引下，规范社会成员在社会公共领域、职业领域、家庭领域的行为，并规范个人品德的养成，引导并促进人们崇德向善。

3.道德的调节功能：道德通过评价等方式指导和纠正人们的行为和实践活动、协调社会关系和人际关系的功效和能力。（道德的调节功能主要是通过调节人与人、人与社会、人与自然以及人与自身之间关系而使之逐步完善和谐。）

【道德的作用】

道德的作用是指道德认识、规范、调节、激励、导向、教育等功能的发挥和实现所产生的社会影响及实际效果。

明辨：道德万能、道德无用？

无论在古代社会，还是在现代社会，道德都不是社会历史发展的最终决定因素。同时，道德无用论忽视了道德作为上层建筑的重要组成部分对经济基础和生产力发展有一定的反作用。

（三）社会主义道德是崭新类型的道德

道德发展的总趋势是向上的、前进的，是沿着曲折的道路向前发展的（螺旋式上升、波浪式前进）。社会主义和共产主义道德，是人类道德合乎规律发展的必然产物，是人类道德发展史上的一种崭新类型的道德，是对人类道德传统的批判与继承，并必然随着社会的进步和实践的发展而与时俱进。

二、坚持以为人民服务为核心

（一）社会主义道德的本质要求

为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求。（权利和义务不再分属于两个对立的阶级，而是统一于人民自己身上，每个人都是服务对象，又都为他人服务，全体人民通过社会分工和相互服务来实现共同利益。）

为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求。

（二）先进性与广泛性的统一

为人民服务是先进性要求和广泛性要求的统一。

为人民服务作为社会主义道德的核心，是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

三、坚持以集体主义为原则

社会主义道德的原则是集体主义。

（一）调节社会利益关系的基本原则

1.集体主义强调国家利益、社会整体利益和个人利益的辨证统一。

2.集体主义强调国家利益、社会整体利益高于个人利益。

3.集体主义重视和保障个人的正当利益。

（二）集体主义的层次性

一是无私奉献、一心为公；二是先公后私、先人后己；三是顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，以正当合法的手段保障个人利益。这是对公民最基本的道德要求。

第二节 吸收借鉴优秀道德成果

社会主义道德不是凭空产生的，中华传统美德是中华文化的精髓，蕴含着丰富的思想道德资源；中国革命道德是对中华传统美德的继承和发展，是社会主义道德的红色基因。

一、传承中华传统美德

（一）中华传统美德的基本精神

1.重视整体利益，强调责任奉献。

2.推崇仁爱原则，注重以和为贵。

3.注重人伦关系，重视道德义务。

4.追求精神境界，向往理想人格。

5.强调道德修养，注重道德践履。

（二）中华传统美德的创造性转化和创新性发展

传统道德是一个矛盾体，具有鲜明的两重性。中华传统美德作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源，要在去粗取精、去伪存真的基础上坚持古为今用、推陈出新，不忘本来，辨证取舍，传承和弘扬中华传统美德。

1.加强对中华传统美德的挖掘和阐发。

2.用中华传统美德滋养社会主义道德建设。

反对“复古论”、“虚无论”。

二、发扬中国革命道德

（一）中国革命道德的形成与发展

中国革命道德，是指中国共产党人、人民军队、一切先进分子和人民群众在

中国革命、建设、改革中所形成的优秀道德，是马克思主义与中国革命、建设、改革的伟大实践相结合的产物，是中华民族极其宝贵的道德财富。

（二）中国革命道德的主要内容

1.为实现社会主义和共产主义的理想信念而奋斗。

2.全心全意为人民服务。

3.始终把革命利益放在首位。

4.树立社会新风，建立新型人际关系。

5.修身自律，保持节操。

（三）中国革命道德的当代价值

1.有利于加强和巩固社会主义和共产主义的理想信念。

2.有利于培育和践行社会主义核心价值观。

3.有利于引导人们树立正确的道德观。

4.有利于培育良好的社会道德风尚。

三、借鉴人类文明优秀道德成果

借鉴和吸收人类文明优秀道德成果，必须秉承正确的态度和科学的方法。要坚持以我为主、为我所用，批判吸收其他国家的道德成果。

第三节 遵守公民道德准则

《新时代公民道德建设实施纲要》强调，要把社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设作为着力点。

一、遵守社会公德

（一）公共生活与公共秩序

【公共生活的四个特征】

1.活动范围的广泛性；

2.活动内容的开放性；

3.交往对象的复杂性；

4.活动样式的多样性。

公共生活需要公共秩序。秩序是由社会生活中的规范来制约和保障的，公共秩序是由一定规范维系的人们公共生活的一种有序化状态，如工作秩序、教学秩序、交通秩序、娱乐秩序、网络秩序等。

（二）公共生活中的道德规范

社会公德：人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共秩序、社会和谐稳定的起码道德要求，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

社会公德的主要内容：文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法为主要内容的社会公德。

（三）网络生活中的道德要求

1.正确使用网络工具；

2.加强网络文明自律；（首先，进行健康网络交往；其次，自觉避免沉迷网络。最后，加强网络道德自律。）

3.营造良好网络道德环境。（一方面要加强网络道德自律，另一方面应当带头引导网络舆论）

二、恪守职业道德

（一）职业生活与劳动观念

职业是指人们由于社会分工所从事的具有专门业务和特定职责，并以此作为主要生活来源的社会活动。

职业生活是人们参与社会分工，用专业的技能和知识创造物质财富或精神财富，获取合理报酬，丰富社会物质生活或精神生活的生活方式。

人类是劳动创造的，社会是劳动创造的。劳动没有高低贵贱之分，任何一份职业都很光荣。

（二）职业生活中的道德规范

职业道德：从事一定职业的人在职业生活中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则，涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。

爱岗敬业、诚实守信、办事公道、热情服务和奉献社会都是职业生活中的基本道德规范。

（三）树立正确的择业观和创业观

1.树立崇高的职业理想；

2.服务社会发展的需要；

3.做好充分的择业准备；

4.培养创业的勇气和能力。

三、弘扬家庭美德

（一）注重家庭、家教、家风

1.注重家庭。家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。

2.注重家教。家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。注重家教，应该把美好的道德观念从小就传递给孩子，引导他们由做人的气节和骨气，帮助他们形成美好心灵，促使他们健康成长。（腹有诗书气自华）

3.注重家风。家风是指一个家庭或家族世代相传的风尚、作风，即一个家庭当中的风气。（积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。）

（二）恋爱、婚姻家庭中的道德规范

爱情是一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想，在各自内心形成的相互倾慕并渴望对方成为自己终身伴侣的一种强烈、纯真、专一的感情。

【恋爱中的道德规范】

1.尊重人格平等；2.自觉承担责任；3.文明相亲相爱。

婚姻是指有法律所确认的男女两性的结合以及由此而产生的夫妻关系。

【家庭美德】

1.尊老爱幼；2.男女平等；3.夫妻和睦；4.勤俭持家；5.邻里互助。

（三）树立正确的恋爱观与婚姻观

【大学生在恋爱中要避免以下误区】

1.不能误把友谊当爱情；

2.不能错置爱情的地位；

3.不能片面或功利化地对待恋爱。

4.不能只重过程不顾后果。（任何不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓！）

5.不能因失恋而迷失人生方向。

【树立正确的恋爱观要处理好的关系】

1.恋爱与学习的关系；2.恋爱与关心集体的关系；3.恋爱与关爱他们和社会的关系。

四、锤炼个人品德

（一）涵养高尚道德品格

个人品德是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。它是个体对某种道德要求认同和践履的结果，集中体现了道德认知、道德情感、道德意志、道德信念和道德行为的内在统一。

1.形成正确的道德认知和道德判断。

2.激发正向的道德认同和道德情感。

3.强化坚定的道德意志和道德信念。

（二）道德修养重在践行

1.掌握道德修养的正确方法；（学思并重、省察克治、慎独自律、知行合一、积善成德，并结合当今社会发展的需要身体力行。）

2.向道德模范学习；

3.参与志愿服务活动。

（三）积极引领社会风尚

知荣辱；讲正气；作奉献；促和谐。

第六章 学习法治思想 提升法治素养

第一节 社会主义法律的特征和运行

我国社会主义法律是党的主张和人民意志的共同体现，是维护人民利益和公民权利的有力武器，是国家机关、社会组织和全体公民的活动规则和行为准则。

一、法律及其历史发展

（一）法律的含义

【法律的定义】

法律是由国家制订或认可并由国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

国家创制法律规范的的方式主要有两种：

1.国家机关在法定的职权范围内依照法定程序，制定、修改、废止规范性法律文书；

2.国家机关赋予某些既存社会规范法律效力，或者赋予先前的判例法律效力。

国家强制性是法律规范区别于其他社会规范的一个重要特征。法律的实施是由国家强制力来保障的，虽然道德规范和纪律规范的实施也具有一定程度的强制力，但这些强制力并不以国家强制为后盾。

法律由一定的社会物质生活条件所决定。

法律作为上层建筑的重要组成部分，不是凭空出现的，而是产生于特定社会物质生活条件基础之上。

法律是统治阶级意志的体现。

1.法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。

2.统治阶级不仅迫使被统治阶级服从和遵守法律，而且要求统治阶级的成员也遵守法律。

3.法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，仅仅是上升为国家意志的那部分意志。

（二）法律的历史发展

法律随着私有制、阶级和国家的产生而产生，也将随着私有制、阶级和国家的消亡。法律作为上层建筑的重要组成部分，其基本内容和性质总是与所在社会的生产关系相适应。奴隶制法律、封建制法律、资本主义法律都是建立在私有制经济基础之上的剥削阶级类型法律，而社会主义法律则是人类历史上以公有制为基础的新型法律。

奴隶制法律（基本特征：1.具有明显的原始习惯残留痕迹；2.否认奴隶的法律人格；3.存在严格的等级划分；4.刑罚方式极其残酷）

封建制法律（基本特征：1.确立农民对封建地主的人身依附关系；2.实行封建等级制度；3.维护专职皇权；4.刑罚严酷）

资本主义法律（基本特征：1.与资本主义私有制相适应的私有财产神圣不可侵犯；2.与资本主义市场经济相适应的契约自由原则；3.与资本主义民主政治相适应的法律面前人人平等原则；4.与资产阶级人道主义相适应的人权保障原则）

【拓展】1842 年马克思《关于林木盗窃法的辩论》揭示和批判了剥削阶级法律对私人利益的维护。

社会主义法律：社会主义法律以公有制为经济基础，保障全体劳动者共同占有生产资料，从而实现人的全面发展和全体社会成员的共同富裕。社会主义法律是最广大人民群众意志的集中体现，是实现人民当家作主、实行人民民主专政的重要保证。

二、我国社会主义法律的本质特征

中国特色社会主义法律体系，是以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的有机统一整体。

我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。社会主义法律维护人民的根本利益，巩固中国共产党的领导地位，体现了党的主张和人民意志的统一。党领导人民制定宪法法律，党领导人民实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动，这就是党的领导力量的体现，也是我国社会主义法律最本质特征的具体表现。

我国社会主义法律具有科学性和先进性。我国社会主义法律反映的不是少数人的特殊利益，而是全体人民的共同利益，尽管其具体内容会随着经济社会的发展而调整变化，但它与历史发展的基本方向和规律是一致的。因此，从本质上说，我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，具有科学性和先进性。

我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。法的社会作用从法在社会生活中要实现的目的角度来认识的。我国法律的社会作用体现了社会主义的本质要求，经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，都离不开社会主义法律的引领、规范和保障。

三、我国社会主义法律的运行

法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。这个过程主要包括法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守等环节。法律制定是国家对权利和义务，即社会利益和负担进行的权威性分配；法律的执行、适用、遵守则把法律规范转化为法律实践，把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务。

（一）法律制定

法律制定是指有立法权的国家机关，依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动，是法律运行的起始性和关键性环节。

根据宪法规定，全国人民代表大会及其常务委员会行使国家立法权，负责修改宪法、制定法律。（行政法规、监察法规、军事法规、部门规章、地方性法规由谁制定？）

我国立法贯彻公正、公平、公开原则，坚持科学立法、民主立法、依法立法，表达人民的共同意志和诉求。立法活动必须遵循法定程序。就全国人民代表大会的立法程序而言，大体包括**法律案的提出、法律案的审议、法律案的表决和法律的公布**四个环节。

（二）法律执行

广义上，法律执行是指国家机关及其公职人员，在国家和公共事务管理中依照法定职权和程序，贯彻和实施法律的活动；狭义上，法律执行则是国家行政机关及其公职人员执行法律的活动，也被称为行政执法。行政执法是法律实施和实现的重要环节，必须坚持合法性、合理性、信赖保护、效率等基本原则。行政执法的主体通常是国家行政机关。我国行政执法的主体大致分为两类：一是中央和

地方政府，包括国务院和地方各级人民政府；二是各级政府中享有执法权的下属行政机构。此外，法律授权的社会组织、行政机关依法委托的社会组织可以在一定范围内执行法律并承担相应的法律责任。

（三）法律适用

法律适用是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。在我国，司法机关是指国家审判机关和检察机关。人民法院代表国家行驶审判权，人民检察院代表国家行驶法律监督权，其他任何国家机关、社会组织和个人，不得行使国家司法权。

【司法的基本要求】：正确、合法、合理、及时。

【司法原则】：司法公正；公民在法律面前一律平等；以事实为依据，以法律为准绳；司法机关依法独立公正行使司法权等。

（四）法律遵守

法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律法规行使权力或权利以及履行职责或义务的活动。守法就是依法享有并行使权利、依法承担并履行义务。守法是法律实施和实现的基本途径。一切组织和个人都必须遵守宪法和法律，任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

第二节 坚持全面依法治国

全面依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是国家治理的一场深刻变革。

一、全面依法治国的根本遵循

2020 年 11 月，中央全面依法工作会议正式提出习近平法治思想，并将其确立为全面依法治国的指导思想和根本遵循。

（一）习近平法治思想的形成和意义

党的十八大以来，习近平高度重视全面依法治国，创造性提出了一系列全面依法治国新理念新思想新战略，形成习近平法治思想，指导和推动社会主义法治建设发生历史性变革、取得历史性成就，全面依法治国实践取得重大进展。

习近平法治思想是经过长期发展而形成的内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备的法治理论体系，为建设法治中国指明了前进方向，在中国特色社会主义法治建设进程中具有重大政治意义、理论意义、实践意义。习近平法治思想从历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合上深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等一系列重大问题。

（二）习近平法治思想的主要内容

2020 年 11 月，习近平在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话中，用“十一个坚持”对全面依法治国进行了系统阐释、部署。

【十一个坚持】

1.坚持党对全面依法治国的领导；2.坚持以人民为中心；3.坚持中国特色社会主义法治道路；4.坚持依宪治国、依宪执政；5.坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化；6.坚持建设中国特色社会主义法治体系；7.坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设；8.坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；9.坚持统筹推进国内法治和涉外法治；10.坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍；11.坚持抓住领导干部这个“关键少数”。

关于**政治方向**，习近平法治思想深刻回答全面依法治国由谁领导、依靠谁、走什么道路等大是大非问题，指明了中国特色社会主义法治的前进方向；

关于**战略地位**，这一思想深刻回答为什么要全面依法治国的问题，深刻揭示全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，是党领导人民治理国家的基本方式；

关于**工作布局**，这一思想深刻回答全面依法治国如何谋篇布局的问题，明确全面依法治国的总目标、总抓手和基本思路；

关于**主要任务**，这一思想深刻回答全面依法治国如何突破的问题，指明中国特色社会主义法治的战略安排；

关于**重大关系**，这一思想深刻回答如何正确处理政治与法治、改革与法治、德治与法治等重大问题，揭示法治中国建设的认识论和方法论；

关于**重要保障**，这一思想深刻回答全面依法治国需要什么保障的问题，指明全面依法治国的人才支撑和“关键少数”。

二、坚持走中国特色社会主义法治道路

中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，这充分体现了我国社会主义性质，具有鲜明的中国特色、实践特色、时代特色。

（一）为什么要走中国特色社会主义法治道路

走中国特色社会主义法治道路，是历史的必然结论。

走中国特色社会主义法治道路，是由我国社会主义国家性质所决定的。

走中国特色社会主义法治道路，是立足我国基本国情的必然选择。

中国特色社会主义法治道路的一个鲜明特点，就是坚持依法治国和以德治国相结合。从国情实际出发，不等于关起门来搞法治，我们要坚持以我为主、为我所用，认真鉴别、合理吸收世界上优秀的法治文明成果。

（二）坚持中国特色社会主义道德必须遵循的原则

第一，坚持中国共产党的领导。

第二，坚持人民主体地位。

第三，坚持法律面前人人平等。

第四，坚持依法治国和以德治国相结合。

第五，坚持从中国实际出发。

三、建设法治中国

（一）建设中国特色社会主义法治体系

1.完备的法律规范体系。

2.高效的法治实施体系。

3.严密的法治监督体系。

4.有力的法治保障体系。

5.完善的党内法规体系。

（二）坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设

依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体，关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。法治国家、法治政府、法治社会相辅相成，法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的重点，法治社会是构筑法治国家的基础。

（三）坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

科学立法是全面依法治国的前提，严格执法是全面依法治国的关键，公正司法是全面依法治国的重点，全民守法是全面依法治国的基础。

科学立法。要以完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系、加强宪法实施为目标，坚持以民为本、立法为民理念，使每一项立法都符合宪法精神，反映人民意志，得到人民拥护。

严格执法。要深入推进依法行政，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，推进各级政府机构、职能、权限、程序、责任法定化，推行政府权力清单制度。

公正司法。公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求。

全民守法。要增强全民法治观念、推进法治社会建设，树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念，培育全社会法治信仰，增强法治宣传教育针对性和实效性，引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，使法治成为社会共识和基本原则。

第三节 维护宪法权威

坚持依法治国首先要依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。

一、我国宪法的形成和发展

（一）我国宪法的形成

1.1954 年宪法（我国第一部宪法）

我国现行宪法可以追溯到 1949 年具有临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》和 1954 年一届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法》。1954 年宪法是中华人民共和国第一部宪法，它以《中国人民政治协商会议共同纲领》为基础并加以发展，在总结新民主主义革命历史经验和社会主义改造与社会主义建设经验的基础上，规定了国家在过渡时期的总任务，确定了建设社会主义制度的道路和目标，确立了适合中国国情的国体和政体，同时较完整地规定了公民的基本权利和义务。1954 年宪法的制定和实施，为巩固社会主义政权和进行社会主义建设发挥了重要保障和推动作用，也为我国现行宪法的制定和完善奠定了基础。

2.1982 年宪法（我国现行宪法）

党的十一届三中全会开启了改革开放历史新时期，发展社会主义民主、健全社会主义法制成为党和国家坚定不移的方针。我国现行宪法即 1982 年宪法就是在这个历史背景下产生的。这部宪法深刻总结了我国社会主义建设正反两方面经验，适应我国改革开放和社会主义现代化建设、加强社会主义民主法制建设的新要求，确立了党的十一届三中全会之后的路线方针政策，把集中力量进行社会主义现代化建设规定为国家的根本任务，就社会主义民主法制建设作出一系列规定，为改革开放和社会主义现代化建设提供了有力法制保障。

（二）我国现行宪法的修改

1988 年（第七届全国人民代表大会第一次会议通过）、1993 年（第八届）、1999 年（第九届）、2004 年（第十届）、2018 年（第十三届），全国人大分别对我国宪法个别条款和部分内容作出必要的也是十分重要的修正，使我国宪法在保持稳定性和权威性的基础上紧跟时代前进步伐，不断与时俱进。

回顾党领导的宪法建设史，可以得出以下四点结论：

一是制定和实施宪法，推进依法治国，建设法治国家，是实现国家富强、民族振兴、社会进步、人民幸福的必然要求。

二是我国现行宪法是在深刻总结我国社会主义革命、建设、改革的成功经验基础上制定和不断完善的，是党领导人民长期奋斗的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的必然结果。

三是只有中国共产党才能坚持立党为公、执政为民，充分发扬民主，领导人民制定出体现人民意志的宪法，领导人民实施宪法。

四是党高度重视发挥宪法在治国理政中的重要作用，坚定维护宪法尊严和权威，推动宪法完善和发展，这是我国宪法保持生机活力的根本原因所在。

二、我国宪法的地位和基本原则

（一）我国宪法的地位

1.我国宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现。

2.我国宪法是国家各项制度和法律规范的总依据。

3.我国宪法规定了国家的根本制度。

（二）我国宪法的基本原则

1.党的领导原则。

2.人民当家作主原则。

3.尊重和保障人权原则。

4.社会主义法治原则。

5.民主集中制原则。

三、加强宪法实施与监督

（一）加强宪法实施

1.坚持依宪执政。（宪法是我们党长期执政的根本法律依据，我们党首先要带头尊崇和执行宪法。）

2.坚持依法立法。

3.坚持严格执法。

（二）完善宪法监督

1.健全人大工作机制。全国人大及其常委会履行宪法赋予的宪法监督职责，要加强对宪法法律实施情况的监督检查，坚决纠正违宪违法行为。

2.健全宪法解释机制。全国人大常委会根据宪法规定行使宪法解释权，依照宪法精神对宪法规定的内容、含义和界限作出解释。

3.健全备案审查机制。将所有的法规规章、司法解释和各类规范性文件依法依规纳入备案审查范围，是宪法监督的重要内容和环节。

4.健全合宪性审查机制。我国的合宪性审查，就是由有关权力机关依据宪法和相关法律的规定，对于可能存在违反宪法规定的法律法规、规范性文件以及国家机关履行宪法职责的行为进行审查，并对违反宪法的问题予以纠正。

第四节 自觉尊法学法守法用法

一、培养社会主义法治思维

（一）法治思维及其内涵

第一，法治思维以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公正、平等、民主、人权等法治理念，是一种正当性思维；

第二，法治思维以法律原则和法律规则为依据指导人们的社会行为，是一种

规范性思维；

第三，法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷，是一种逻辑思维；

第四，法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。

因此，法治思维是一种融法律的价值属性和工具理性于一体的特殊的高级法律意识。

（二）法治思维的基本内容

法治思维的内涵丰富、外延宽广，主要表现为价值取向和规则意识两个方面。价值取向是指如何看待和对待法律，规则意识是指如何用法律看待和对待自身。一般来讲，法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、程序正当等内容。

法律至上，具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违抗性。

权力制约，包括权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究四项要求。

公平正义，主要包括权力公平、机会公平、规则公平和救济公平。

权利保障，主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障。

程序正当，表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。

二、依法行使权利与履行义务

（一）法律权利与法律义务

我国公民享有广泛的权利，同时承担相应的义务；公民的权利和义务是平等的，任何人不得享有法外特权；公民的权利和义务是统一的，不允许任何人只享受法律权利，不履行法律义务；任何公民都是享有权利和履行义务的统一体，并把自己依法履行义务作为他人享受权利的实现条件。

【法律权利】

法律权利是指由一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保障的法律手段。

强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用，这是马克思主义权力观与其他权利观的根本区别。

【法律权利四个方面的特征】

1.法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。

2.法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。（资本主义法律与社会主义法律规定的财产权）

3.法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。

4.法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。

【法律义务】

法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。

法律义务的履行表现为两种形式：一种是**作为**，是指义务人实施积极的行为，如子女通过经常看望和提供财物等行为履行赡养父母的义务等；另一种是**不作为**，是指义务人不得实施某种行为，如未经许可不得公开他人的隐私等。法律义

务具有法定的强制性，违反法律义务必须承担法律责任。

【法律义务的四个特点】

1.法律义务是历史的。

2.法律义务源于现实需要。

3.法律义务必须依法设定。

4.法律义务可能发生变化。

【法律权利与法律义务的关系】

法律权利与法律义务就像一枚硬币的两面，不可分割，相互依存。

1.在社会生活中，每个人既是享受法律权利的主体，又是承担法律义务的主体。在法治国家，不存在只享受权利的主体，也不存在只承担义务的主体。

2.法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据。离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设。

3.有些法律权利和法律义务具有复合性的关系，即一个行为可以同时是权利行为和义务行为，如劳动的权利和义务、接受义务教育的权利和义务。

4.在法律权利与法律义务相一致的情况下，一个人无论是行使权利还是履行义务，实际上都是对自己有利的。

（二）我国宪法法律规定的权利

【政治权利】

1.选举权；2.表达权；3.民主管理权；4.监督权。

【人身权利】

1.生命健康权；2.人身自由权；3.人格尊严权（姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等）；4.住宅安全权；5.通信自由权。

【财产权利】

1.私有财产权；2.继承权。

【社会经济权利】

1.劳动权；2.休息权；3.社会保障权；4.物质帮助权。

【宗教信仰自由】

【文化教育权利】

（三）依法行使法律权利

1.权利行使目的的正当性；

2.权利行使的必要限度；（言论自由的法律限定）

3.权利行使方式的法定性；

4.权利行使的正当程序。

（四）依法履行法律义务

1.维护国家统一和民族团结的义务；

2.遵守宪法和法律的义务；（一是保守国家机密；二是爱护公共财产；三是遵守劳动纪律；四是遵守公共秩序；五是尊重社会公德）

3.维护祖国安全、荣誉和利益的义务；

4.依法服兵役的义务；

5.依法纳税的义务。（根据我国个人所得税法的规定，在中国境内由住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人，从中国境内和境外取得的所得，依法缴纳个人所得税。）

【拓展】民事责任、行政责任和刑事责任

民事责任是指由于违反民事法律规定、违约或者基于民法规定所应承担的一种法律责任；

行政责任是指因违反行政法或基于行政法规定而应承担的责任。对行政违法这的制裁包括行政处罚和行政处分；

刑事责任是指行为人因为犯罪行为所必须承担的由国家司法机关代表国家依法确定的否定性法律后果，即行为人实施刑事法律禁止的行为所必须承担的法律后果，承担刑事责任意味着应收刑罚处罚。

三、不断提升法治素养

（一）尊重法律权威

（二）学习法律知识（学习和掌握基本的法律知识；参与法治实践：参与立法讨论，旁听司法审判，参与校园法治文化活动）

（三）养成守法习惯（增强规则意识；守住法律底线）

（四）提高用法能力（维护自身权利；维护社会利益）